

1. 업무개요

대구경북환경본부 ★★★★★처 ◁◁◁◁◁부(이하 “◁◁◁◁◁부”라 한다)는 공단 「직제규정」에 따라 본부 보유 물품 및 그 밖의 자산의 수급·관리 업무 등을 담당하고 있으며, 공단 「물품관리예규」에 따라 연도별 승인된 물품 수급관리계획을 근거로 본부 내 공기구비품 신규 취득 수요 부서의 물품 조달구매 요청에 대한 계약업무 등을 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「회계규정세칙」 제67조(업무용자산의 분류)에 따르면 공기구비품이란 내용연수가 1년 이상이고 취득가액(단가)이 100만 원 이상인 공구를 말하며, 사무용 책상, 의자 등 다량으로 보유하는 물품의 경우 취득가액(단가)이 100만 원 미만일지라도 공기구비품으로 취득·관리하여야 한다.

그리고 공기구비품은 공단 「물품관리예규」 제13조(구매 또는 취득의 원칙)에 따라 본사 및 지방조직별로 구매 또는 취득하는 것을 원칙으로 하며, 같은 예규 제14조(취득의 제한)에 따라 조달청에서 구매함을 원칙으로 한다.

한편, 「조달사업에 관한 법률」 제11조(계약체결의 요청)에 따라 조달청장에 게 물품 조달을 요청하여 조달사업이 발주되는 경우, 해당 계약의 체결 및 이행은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 근거로 한다. 따라서 조달청에 요청하여 체결된 물품 계약에 대해서는 계약체결 이

후의 납품, 검사, 검수, 그리고 대가지급 등의 계약이행 전반에 걸쳐 국가계약법 및 같은 법 시행령, 시행규칙, 그리고 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 등을 준수하여야 한다.

특히, 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 제19조(검사) 제3항에 따르면 검사는 계약상대자로부터 계약이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 하며, 같은 조 제5항에 따르면 제3항에도 불구하고 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우(이하 “한시적 계약업무 특례 적용 기간”이라 한다)에는 7일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

현재(00. 0. 00., 감사종료일 기준) 00. 0. 0. 시행된 한시적 계약업무 특례 적용 기간이 00. 00. 00.까지 연장 운용 중이므로, 물품구매(제조) 계약이행에 대한 검사의 경우 계약상대자의 검수요청일로부터 7일 이내에 완료하여야 한다.

따라서, <<<<<<<부에 공기구비품 등 물품 신규 취득을 위해 조달구매를 요청한 대구경북환경본부 내 수요 부서는 해당 계약의 체결 이후 납품, 검사 등 계약이행 시 국가계약법 등 관계 법령에서 정한 기준 및 절차를 철저히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 이번 종합감사에서 감사대상 기간(00년 0월~00년 0월) 중 대구경북환경본부 소속 부서에서 <<<<<<<부로 요청한 공기구비품 조달구매 계약건의 계약이행 기준 및 절차 준수 여부를 점검한 결과, 대구경북환경본부 =====처 &&&&&&&부(이하 “&&&&&&&부”라 한다)는 계약업무 특례 적용

기간임에도 불구하고 [표 1]과 같이 계약상대자의 검수요청일로부터 00~00일을 지연하여 검수를 실시한 것으로 확인되었다.

[표 1] ❄❄❄❄❄❄부 공기구비품 조달계약 검수 지연 현황

계약건명	대상 품목	검수 요청일	검수일	지연일수
❄❄❄❄❄❄부 공기구비품0차(냉난방기)	***	00-00-00	00-00-00	00
❄❄❄❄❄❄부 공기구비품0차(냉난방기)	***	00-00-00	00-00-00	00
=====처 공기구비품(모니터 등) 구매	***	00-00-00	00-00-00	00
	***	00-00-00	00-00-00	00
=====처 공기구비품 0차 구매	***	00-00-00	00-00-00	00

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 계약상대자의 계약이행 완료 사실 통지에 따른 검사 업무를 지연하여 처리한 대구경북환경본부 =====처 ❄❄❄❄❄❄부 0급 ㉠㉠㉠, 대구경북환경본부 =====처 ❄❄❄❄❄❄부 0급 ㉢㉢㉢(현 ㉠㉠㉠본부 ㉡㉡㉡㉡㉡ ㉢㉢㉢㉢㉢부), 대구경북환경본부 =====처 ❄❄❄❄❄❄부 0급 ㉣㉣㉣(현 대구경북환경본부 =====처 ▶▶▶▶부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】